

감사결과 처분요구서

분류번호	2024-061	요구일자	2024. 5. 28.	처분종류	통보
처분대상부서	▲▲▲▲▲팀	조치부서	▲▲▲▲▲팀	회신기일	2024. 7. 28.
건 명	한국국제협력단 자회사 종합감사 - 자회사 용역계약 개선 검토 -				

1. 내 용

가. 업무개요

협력단과 체결한 용역계약서에 의하여 자회사가 반납하지 않은 인건비, 경상비 등의 계약잔액은 재무결산 시 자회사의 당기순이익으로 귀속되어 이익잉여금으로 쌓이며, 이는 곧 미처리 이익잉여금으로 누적·이월되어 자회사가 내부유보 중이다.

2023년 결산을 기준으로 자회사에 누적된 미처리 이익잉여금은 X,XXX,XXX,XXX원이며, 자회사의 자본금 확충을 위해 2022년에 이익준비금으로 처분한 XXX백만원 외에는 자회사 이익잉여금은 처분된 적 없이 계속 누적되고 있다.

[표3] (주)○○○○의 손익, 이익잉여금 및 여유자금 현황

(단위: 백만원)

구분	2019년	2020년	2021년	2022년	2023년
매출액					
영업이익					
당기순이익					
매출액순이익률					
자본금					
이익잉여금					
여유자금(추정치)*					

* 여유자금 추정액 = 유동자산 -유동부채-비유동부채 중 퇴직급여충당금

한편, 협력단은 정부에서 지정한 수지차보전 공공기관으로서, 지출예산 총액에서 기관 운영으로 발생하는 자체수입 예산을 차감한 나머지 부분을 출연 및 보조금으로 지급받고 있다.

나. 관계법령 및 판단기준

국회예산정책처(이하 ‘국회예산처’)는 2023. 7월 「2022회계연도 공공기관 결산 중점 분석」 결과를 발표하였으며, 여기에는 공공기관이 비정규직 정규직화를 위해 설립한 자회사

내 과도한 여유자금 발생하게 된 원인과 그에 따른 검토 필요 사항 등이 명시되어 있다.

국회예산처는 공공기관 자회사의 이익잉여금이 지속 발생하여 과도한 여유자금이 누적되고 있는 대표 원인으로 두 가지를 들었는데, 하나는 용역계약을 통해 자회사 매출액의 100%가 모회사를 통하여 발생하면서, 매출원가를 구성하는 현원보다 계약 인원을 과다하게 책정하여 계약하고 있기 때문에 영업이익과 당기순이익이 지속적으로 발생하여 이익잉여금이 확대되고 있는 것이라 하였다.

일반적으로 모회사인 공공기관과 자회사는 계약 인원에 따른 노무비(인건비) 원가를 산정하고, 그에 따른 일정 비율을 일반관리비율 및 이윤율로 하여 용역계약액을 산정하여 용역계약을 체결한다. 따라서, 계약 인원에 의한 노무비(인건비)가 용역계약액의 가장 높은 비중과 중요한 부분을 차지하며, 계약 인원이 실제 용역 인원보다 과다할 경우, 자회사의 매출총이익 뿐만 아니라 영업이익, 당기순이익이 과다해지고, 이는 이익잉여금으로 축적된다.

또 다른 원인으로는 자회사의 이익을 모회사에 배당하지 않음으로 인한 이익잉여금의 사내유보가 있다. 일반 주식회사 등의 기업은 영업활동 및 재무활동의 결과로 축적된 이익을 정해진 기준에 따라 주주에게 배당하여야 하나, 이들 자회사의 경우 비정규직의 고용안정이라는 설립 취지와 매출의 100%를 모회사와의 용역계약에 의존하고 있는 태생적 한계 등으로 대부분 모회사인 공공기관에 배당을 하지 않고 있으며, 공공기관 역시 주주로서 배당을 고려하지 않고 있는 실정이다. 결국, 자회사는 매해 거듭할수록 당기순이익이 발생하나 주주배당 등의 사외유출이 실현되지 않기 때문에 이익잉여금이 커지면서 내부유보액이 지속적으로 증가하게 된다.

한편, 국회예산처는 수지차 보전기관인 협력단의 경우 용역계약으로 인해 (주)○○○○에 지급하는 용역계약비가 과다할 경우, 지출액을 증가시켜 정부지원예산인 정부출연금에 증가하는 문제점이 발생하므로, 자회사 내부유보액의 모회사 배당을 통해 자체수입을 확대함으로써 정부출연금 지원액을 일부 축소하는 방안 등에 대해 검토할 필요가 있다고 분석한 바 있다.

다. 감사결과 확인된 문제

감사결과, 협력단 자회사인 (주)○○○○ 역시 국회예산처 지적과 동일한 원인으로 인하여 이익잉여금이 사내유보금으로 늘어나고 있는 사실을 확인하였다.

협력단이 (주)○○○○와 계약체결 시 계약인원인 정원 기준에 따라 책정하지만, 실제 업무에 투입되는 현원은 이보다 적은 것으로 파악되었으며, 실제 자회사인 (주)○○○○ 역시 이익잉여

금이 지속 발생하여 누적되고 있는 주요 원인으로 용역계약 인원인 정원 대비 현원의 차이 때문이라고 하였다.

또한, 잦은 직원 퇴사 및 휴직 등으로 계약기간 내 투입하는 현원도 일년 중 분기별로 차이가 크게 발생하고 있었다.

이러한 정·현원 차이로 발생하는 용역계약 원가의 인건비와 경상비 잔액은 곧 자회사의 이익이 된다.

[표4] 용역 계약인원 대비 업무투입 현원

(단위 : 명)

구분	분기	현원*	당해 평균 투입 현원 (b)	계약인원 (a)	평균 차 (a-b)
2020년	1/4	307	310.5	316	5.5
	2/4	312			
	3/4	308			
	4/4	315			
2021년	1/4	317	311.7	316	4.3
	2/4	316			
	3/4	307			
	4/4	307			
2022년	1/4	304	306.2	318	11.8
	2/4	305			
	3/4	307			
	4/4	309			
2023년	1/4	303	314.7	320	5.3
	2/4	318			
	3/4	318			
	4/4	320			

* 알리오 공시 기준으로, 휴직 등에 따른 대체 기간제 근로자를 포함하여 산정 한 수

이러한 계약인원과 현원의 차이가 지속 발생하여 현원 대비 계약인원이 많아 자회사에서 용역 수행에 소요되는 실질비용보다 많은 금액으로 계약이 체결 및 유지될 경우, 이는 협력단의 비용 부담으로 작용할 수 있으며, 나아가 궁극적으로 정부가 수지차보전기관인 협력단에 지원하는 정부출연금 규모를 확대시켜 이에 대한 외부 지적으로 이어질 가능성이 높다.

따라서 협력단은 자회사에 이익잉여금이 지속 발생하여 내부유보액으로 쌓이지 않도록 필요 시 직접경비 뿐만 아니라 용역계약 경비 전체에 대해 확인하여 예산대비 잔액이 과다 발생하는 것에 대한 원인을 분석하고, 예산 재편성 등을 통해 자회사의 적정 이윤율을 제고하는 등 현 용역계약에 대한 적정성을 검토하여 당초 계약시 용역비를 과다 지급하지 않도록 구조적으로 개선할 필요가 있다.

현재 협력단은 자회사와 용역계약 시 일반적인 기획재정부 예정가격작성기준¹⁾에 의거한 비목 구분이 아닌 인건비, 경상비, 수탁사업비(직접경비), 예비비, 부가세로 구분하고 있어 결산에 따른 실질적인 자회사의 일반관리비율, 이윤율 등을 정확히 파악하기 어려운 구조이며, 용역계약 잔액에 따라 이들의 비율이 달라지게 되므로 장기적인 관점에서 향후 공개 입찰 전환 등의 대비를 위한 용역계약액 원가 산정 개선에 대한 고려도 필요할 것이다.

[표5] 자회사 용역계약액 산정 기준 비교

기재부 예정가격작성기준에 따른 일반 자회사 용역계약액 산정 기준 예시			협력단의 자회사 예산 편성에 따른 용역계약액 산정 기준		
용역 원가	재 료비		인건비	총인건비	
	노 무비 (인건비)	기본급여		수당 등	
		상여		퇴직급여	
		제수당			
		퇴직급여충당금			
	경비	감가상각비	경상비	경상경비	
		보험료		보험료	
		복리후생비		복리후생비	
		교육훈련비		업무추진비	
		교육훈련비		세금과공과	
		사업소세		임차료	
기타		시설관리비			
용역원가 합계 (재료비, 노무비, 경비)			수탁사업비		
일반관리비			예비비(경영평가 성과급)		
이윤			부가가치세		
부가가치세			부가가치세		
합계 : 용역원가, 일반관리비, 이윤, 부가가치세			합계 : 용역비, 수탁사업비, 예비비, 부가가치세		

한편, 자회사 이익잉여금을 처분하는 가장 빠른 방법은 주주에게 배당하는 것이며, 자회사 「정관」 46조에서는 이익잉여금을 이월손실금의 보전, 이익준비금, 기타 법정적립금, 주주에 대한 배당금 순으로 처분할 수 있도록 명시되어 있다.

그러나 협력단은 설립부터 자회사의 지속적이고 안정적 성장 등을 위해 자회사 이윤을 배당 받지 않기로 하여 자회사와 이에 대한 경영협약을 체결하였으며, 협력단 내규인 「출자회사 상생

협력규정」에 반영하였고, 고용노동부 등의 정부 정책방침 또한 현재로서는 모회사에 대한 배당을 의무화하고 있지 않다.

그럼에도 불구하고, 장기적으로 위와 같이 자회사의 미처리 이익잉여금이 지속 누적될 경우, 국회예산처의 지적처럼 향후에는 배당을 통해 자회사 내 과도한 잉여가 발생하지 않도록 관리할 필요가 있어 보인다.

특히, (주)○○○○ 「정관」 상 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성되며 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속되므로, 2019년 영업을 시작한 (주)○○○○의 배당금 지급청구권 시효인 5년이 넘어가고 있는 현시점에서 협력단의 향후 모-자회사의 관계와 이익금의 관리 및 처분 방향, 정부 정책의 변화 등에 대한 대비가 필요하다.

2. 조치할 사항

자회사 내부유보액이 과다하게 지속적으로 쌓이지 않도록 용역계약에 대한 적정성을 검토하여 실제 소요액보다 과다한 예산이 지급되지 않도록 하시고, 자회사에 적정 이윤을 보장하되 이를 초과하는 내부유보액에 대해서는 향후 정부 방침 등에 따른 모회사 배당 등 적합한 방안을 검토하시기 바랍니다. (통보)

감사종류	종합 감사
------	-------